

KC桌面——外资精译

经合组织：OECD反贿赂公约执法数据1999-2020

自1999年2月15日《经合组织反贿赂公约》生效至2025年底，26个缔约国通过刑事程序累计判定至少768名自然人和321名法人犯有海外贿赂罪。同期，8个缔约国通过行政或民事程序对至少99名自然人和135名法人作出制裁。这份由经合组织贿赂工作组汇总的执法数据，首次完整呈现了公约生效26年来全球打击国际商业交易中贿赂外国公职人员行为的整体图景。

刑事追诉仍是主要执法路径，行政民事程序补充作用显著

在海外贿赂案件处理中，刑事程序占据主导地位。截至2025年12月31日，26个缔约国报告共有480项针对海外贿赂的正在调查案件，18个缔约国报告正在对242名自然人和38名法人进行刑事追诉。此外，11个缔约国通过刑事程序对至少101名自然人和137名法人就关联犯罪（如虚假会计、洗钱）作出定罪或制裁。行政和民事程序则更多应用于法人责任认定，3个缔约国通过此类程序对至少80名自然人和216名法人就关联犯罪作出制裁。

非审判和解机制纳入统计，执法透明度提升

本次报告首次将非审判和解案件纳入统计范围。这类案件通过执法机关与被告之间的协议解决，可能涉及企业改革、罚款支付、赔偿或配合调查等条件。报告特别指出，数据不包括联合国禁运违反、私人间贿赂或在国际商业交易之外获取利益等情形，也不记录缔约国对受贿外国公职人员的制裁数量。这一统计口径的调整，反映了全球反贿赂执法从单纯依赖法庭判决向多元化纠纷解决机制转变的趋势。

> KC评论：非审判和解机制的纳入，意味着企业面临海外贿赂调查时，与执法机构达成和解并支付罚款已成为常见结局。这对跨国公司的合规成本估算和不确定性预案设计有直接影响。

关联犯罪制裁数量接近主罪，会计与反洗钱条款执行力度上升

依据公约第7条（洗钱）和第8条（会计）的关联犯罪制裁数据值得关注。在刑事程序中，针对关联犯罪的制裁数量（101名自然人、137名法人）已接近海外贿赂主罪的制裁规模（768名自然人、321名法人）。这些关联犯罪包括账簿记录违规、未实施内部控制、滥用公司资产以及因监督失职导致的背信行为。不同司法管辖区的具体罪名虽有差异，但均指向与国际商业交易中贿赂行为相关的违规操作。这一数据表明，执法机构正越来越多地通过会计和反洗钱渠道追查海外贿赂行为。